Base de Dictámenes

contrato arriendo impresora trato directo relac

046819N05

FECHA DOCUMENTO
10-06-2005

NUEVO:
SI

REACTIVADO:
NO

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 27848/2005

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f dto 854/2004 hacie sub/22/09/005 dto 854/2004 hacie sub/22/04/001

MATERIA

devuelve decreto de relaciones exteriores, que aprueba contrato para el arriendo de impresora, bajo la modalidad de trato directo. ello, porque segun art/10 num/7 lt/f del dto 250/2004 hacie, reglamento de ley 19886, invocado para justificar dicha modalidad de contratacion, cuando se acuda al trato directo en razon de que por la magnitud e importancia que implica la contratacion se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado, tal situacion debe fundamentarse en razon de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provision de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, sin que se haya acreditado la concurrencia de tales circunstancias respecto del respectivo decreto, que ha de ser fundado, por otra parte, el

circunstancias respecto del respectivo decreto, que ha de ser fundado. Por otra parte, el gasto que involucra el cumplimiento del contrato debe solventarse, acorde con la naturaleza de este, con los recursos consultados en la asignacion 22/09/005, arriendo de maquinas y equipos, y asignacion 22/04/001, materiales de oficina, del presupuesto de esa entidad, y no como se establece en la parte final del documento en estudio

DOCUMENTO COMPLETO

N° 46.819 Fecha: 6-X-2005

La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al Decreto N° 133, de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba un contrato con la entidad que indica para el arriendo de una impresora por la suma mensual de $169.000.- (ciento sesenta y nueve mil pesos) más el impuesto al valor agregado, y para el suministro de insumos que señala, suscrito bajo la modalidad de trato directo, por cuanto no se ajusta a derecho.

En efecto, tal como se señaló en el Oficio N° 27.848, de 2005, de esta Entidad de Control, en conformidad con el artículo 10°, N° 7, letra f), del Reglamento de Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios -contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda-, invocado en la especie para justificar dicha modalidad de contratación, cuando se acuda al trato directo en razón de que "por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", tal situación debe ser fundamentada "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos", y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".

Ahora bien, en la especie no se acredita la concurrencia de tales circunstancias, ni que se han explicitado las mismas, directamente en el respectivo decreto, acto administrativo que debe ser fundado.

Por otra parte, cabe observar que el gasto que involucra el cumplimiento del contrato debe solventarse, de acuerdo con la naturaleza de éste, con los recursos consultados en la asignación 22-09-005, arriendo de máquinas y equipos, y asignación 22-04-001, materiales de oficina, del presupuesto de esa entidad, y no como se consigna en la parte final del instrumento del epígrafe.

En consecuencia se devuelve sin tramitar el Decreto N° 133, de 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS